

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2295/2533

พนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โจทก์

นายบังเอิญ แซ่โล้ว

จำเลย

นายบังเอิญ แซ่โล้ว จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202, มาตรา 225

ความว่า จำเลยได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้จำเลยมีความประสงค์ขอถอนฎีกาของจำเลย
เสียไปรุดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 102)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 339
วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 340 ตี ที่แก้ไขแล้วจำคุก 18 ปี จำเลยให้การรับ
สารภาพในชั้นจับกุมและสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง ลดโทษให้
หนึ่งในสาม คงจำคุก 12 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา (อันดับ 100)

คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 102)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกา จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความศาลฎีกาแจ้งให้
โจทก์ทราบ

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกา จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความศาลฎีกาแจ้งให้
โจทก์ทราบ

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ชุม สุกแสงเปล่ง-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>